رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٥٦٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٥٧٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٦/٢٣هـ

الموضوعات

أحوال مدنية - سحب جنسية - الإدلاء بمعلومات كاذبة للحصول على الجنسية - سحب جنسية التابعين - التابع تابع - العدول عن سحب الجنسية - مناط نشأة وحماية الحقوق.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إعادة حفيظة نفوسها السعودية؛ تنفيذاً لقرار نائب وزير الداخلية - الحقوق تنشأ وتحمى وفق النظام - الثابت صدور حكم قضائي بإدانة والد المدعية بجريمة التزوير والاستعمال للحصول على الجنسية السعودية؛ مما يتقرر معه أن لا جنسية سعودية لوالد المدعية، وأن للجهة الإدارية سحبها في أي وقت - الأولاد تبع لوالدهم في قرار إثبات ونفي الجنسية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذ الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢هـ تلخصت في أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم (٢٢٦٧) القاضي بإلغاء حفيظة نفوس مورث موكلته (...) رقم (...) وتاريخ ١٣٩٦/١١/١٥هـ، ثم قام مورث موكلته بتقديم التماس على القرار المذكور، وبناءً عليه صدر توجيه

نائب وزير الداخلية بتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٢هـ، والقاضي بالموافقة على إعادة حفيظة نفوسه إليه، ولم يتم إنفاذ هذا التوجيه حتى تاريخه، وخُتمت الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة حفيظة النفوس لوقوع الضرر الجسيم على موكلته جراء عدم إنفاذ هذا التوجيه حتى تاريخه لمدة تتجاوز عشرين عاماً، وذلك بإيقاف خدماتها، وقد تسبب ذلك في منعها من العلاج والتعليم. وبقيد الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها لهذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، وفيها قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة عبر نظام تبادل المذكرات أوضحت فيها: أن مورث المدعية حصل على حفيظة النفوس رقم (...) في ١٣٩٦/١١/١٥هـ بطريقة غير مشروعة باسم (...) على أساس أنه سعودي الأصل بناءً على شهادة الشهود وتصديق العمدة، فالمدعو (...) يماني الجنسية ثبت أنه دخل السعودية بجواز سفر رقم (...) وحصل بموجبه على إقامات نظامية من جوازات جدة آخرها برقم (...) وتاريخ ١٣٩٥/١١/١٤هـ، وقد صدر بحقه حكم ديوان المظالم رقم (٤١/د/ح/١٤) لعام ١٤١٩هـ المتضمن إدانته والشهود والموظف المذكور بجريمة التزوير وتقدم المذكور باعتراض وصدر حكم ديوان المظالم رقم (٢٣٤/ت) لعام ١٤١٩هـ المتضمن إدانتهم مجدداً بجريمة التزوير وسجنهما سنة واحدة وقد فصل الموظف على أثر هذه الإدانة، وبناءً على ما ذكر أعلاه وبدراسة وضع المعنى صدر القرار الوزاري رقم (٢٢٦٧) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٢هـ المتضمن إلغاء حفيظة النفوس التي حصل عليها المذكور وإلغاء جميع ما بنى عليها من وثائق والاكتفاء بالعقوبة الصادرة بحق المذكور من ديوان

المظالم بالحكم المشار إليه، وإحالة المدعو (...) للجوازات للنظر في موضوعه وأفراد أسرته، ثم تقدم المدعو (...) بالتماس وشكلت لجنة من الأحوال المدنية والشؤون القانونية الحقوق العامة بناءً على توجيه نائب وزير الداخلية لدراسة وضعه. وقد انتهت هذه اللجنة إلى أنه ليس من قبيلة (...) الموجودين داخل المملكة ورأت اللجنة إنفاذ ما سبق أن صدر بحقة ومعاملة أبنائه حسب التعليمات، وورد إلى هذه الوكالة برقية وكيل الوزارة رقم (١٦/٢٣٠٢) في ١٤٢٤/١/٨هـ من إعداد (الحقوق العامة) المتضمنة بأنه تم العرض لنائب وزير الداخلية وصدر توجيه سموه بالموافقة على إعادة حفيظة النفوس إليه، ونظراً لتعارض ما ورد في البرقية رقم (٢٣٠٢/١٦) في ١٤٢٤/١/٨هـ، مع ما جاء في توصية اللجنة المشار إليها أعلاه، اتضح أنه قد تضمن العرض الذي عليه موافقة سموه الإشارة إلى الأوراق القديمة السابقة عند حصوله على الحفيظة، والتي ورد فيها بأنه شهد له كبار سن وأعيان القبيلة (...) وأن ما صدر بحقه من ديوان المظالم لا يغير من أصله شيئاً. وقد اتضح أن هناك تعارضاً بين ما جاء في العرض وما جاء في محضر الاجتماع للجنة المشكلة لدراسة التماس المعنى بالطلب، حيث إن ما جاء في المحضر ينفى أن يكون المذكور من بني حداد السعوديين، كما يشير المحضر أن الحفيظة التي حصل عليها صاحب العلاقة غير مسجلة في سجل صادر الحفائظ لعام (١٣٩٦/١٣٩٧هـ)، ولم يوقع أحد على استلامه، وأن شيخ القبيلة لا يعرفه، كما أن من ضمن النتائج التي خرجت بها اللجنة أن صاحب العلاقة قد ذكر أن له قريب متوفى وقد حضر أحد أبنائه، وبسؤاله عما يعرفه عن صاحب

العلاقة أفاد أنه لا يعرفه، ولا يمت له بصلة قرابة لا من بعيد ولا من قريب، وأنه ليس من قبيلة (...) الموجودين في المملكة، فتم إعداد عرض من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (٢٥٤٠٣) في ١٤٢٥/٥/١٧هـ بحيثيات القضية وأن المذكور لم يتقدم بما يثبت سعوديته وانتهى العرض برأي: (الاكتفاء بما صدر بحقه بإلغاء الحفيظة التي حصل عليها عن طريق التزوير وإفهام المعني بمراجعة الجوازات)، وتمت الموافقة عليها شرحاً من نائب وزير الداخلية، وتم دراسة مدى استفادة المدعية من نظام الجنسية السعودية بموجب النظام وصدر توجيه وزير الداخلية -حفظه الله- بالبرقية رقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ القاضي بالموافقة على ما ارتأته هذه الوكالة بإفهام المعني بما انتهى إليه طلبه: (بعدم الاستفادة من الحصول على الجنسية السعودية)، وأن عليهم مراجعة الجوازات لتصحيح وضع إقامته وأسرته في المملكة، وطلبت في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى. وبجلسة ١٤٤٤/١/٤هـ طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم صورة صك حكم ديوان المظالم رقم (٤١/د/ج/١٤) لعام ١٤١٩هـ والقرار الوزاري رقم (٢٢٦٧) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٢هـ المتضمن إلغاء حفيظة نفوس والد المدعية وبرقية وكيل الوزارة رقم (١٦/٢٣٠٢) وتاريخ ١٤٢٤/١/٨هـ وصورة من عرض الوكالة رقم (٢٥٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ والبرقية رقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ، فذكرت ممثلة المدعى عليها بأن هذه الأوراق سرية، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الحضور للمحكمة وتقديم هذه الأوراق، فاستعدت بذلك. وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى أنها اطلعت

بمقر المحكمة على المرفقات التي طلبتها الدائرة من ممثلة المدعى عليها في الجلسة السابقة، كما اطلع عليها وكيل المدعية، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعلان الحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تريد من دعواها إلزام المدعى عليها إعادة حفيظة نفوسها السعودية؛ تنفيذاً لقرار سمو نائب وزير الداخلية ذي الرقم (٢٣٠٢/١٦) وتاريخ ١٤٢٤/١/٨هـ؛ فتكون الدعوى من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي يختص ديوان المظالم بنظرها ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما عن قبول الدعوى، فبما أن حقيقة الدعوى أنها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية، ومن المستقَر عليه فقهاً وقضاءً عدم خضوع هذا النوع من القرارات للمدد المنصوص عليه في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فلما كانت المدعية تنعى على المدعى عليها عدم تنفيذ قرار سمو نائب وزير الداخلية ذي الرقم (٢٣٠٢/١٦) وتاريخ ١٤٢٤/١/٨هـ المتضمن العدول عن قرار الوزارة سحب حفيظة نفوس والدها -رحمه الله-، وترتيباً لذلك أحقيتها

باسترداد حفيظتها السعودية، ولما كان الثابت بيقين أن والد المدعية قد صدر بحقه الحكم القضائي ذو الرقم (٢٣٤/ت) لعام ١٤١٩هـ من ديوان المظالم بإدانته بجريمة التزوير والاستعمال، ولما كانت المدعية اكتسبت الجنسية السعودية تبعاً لوالدها، وحيث ظهر بحكم قضائي نهائي أن الجنسية مزورة؛ فإن دلالة ذلك أن لا جنسية سعودية لوالدها، فيكون قرار منحه الحفيظة معدوماً لا يرتب أثراً، وتسحبه جهة الإدارة في أي وقت، والأولاد تبع لوالدهم في قرار إثبات وعدم جنسيتهم السعودية؛ إذ إنه حتى مع صدور قرار سمو نائب وزير الداخلية المشار إليه سلفاً بإعادة حفيظة نفوس والد المدعية، فإن سمو نائب وزير الداخلية عدل عن ذلك القرار بعد عرض وكيل وزارة الداخلية ذي الرقم (٢٥٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ عليه بواقعة معاملة والد المدعية بكل ما فيها من المستندات والواقعات المتعلقة بها، ومنتهى كل ما تم أن الحقوق تنشأ وتتكون وتحمى وفق النظام، ولاحق مشروع للمدعية يحمى، فيكون طلبها مرفوضاً قضاءً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٣٥٦٦) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد فرع الأحوال المدنية بمنطقة الرياض.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.